

한국가스공사 상임감사위원

통 보

일련번호 제22-건설안전종합-01호
제 목 하도급 계약 관리 부적정
소관부서 ●●●●본부 ♣♣안전건설단
조치부서 ♣♣안전건설단
내 용

1. 업무 개요

♣♣안전건설단 공무부는 ▷▷기지 건설 관련 공정관리 및 하도급관리를 담당하면서 “▷▷ ⊕⊕국가산업단지계획 변경 및 부대공사”(계약상대자: ▢▢건설 (주), 계약기간: 2021. 3. 5.~2022. 12. 31., 이하 “부지정지공사”라 한다.)의 하도급 계약업무를 관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「하도급거래 공정화에 관한 법률」(이하 “하도급법”이라 한다) 제3조 제1항부터 제4항까지에 따르면 원사업자가 수급사업자에게 제조 등의 위탁을 하는 경우 및 제조 등의 위탁을 한 이후에 해당 계약내역에 없는 제조 등의 위탁내역 또는 계약내역을 변경하는 위탁을 하는 경우에는 하도급 계약 내용 등을 적은 서면을 제조 등의 위탁 및 추가·변경 위탁에 따른 계약공사를 착공하기 전에 수급사업자에게 발급¹⁾하도록 되어 있다.

또한 「건설산업기본법」 제29조 제6항 및 동법 시행령 제32조에 따르면 도급

1) 법 제30조 제1항 제1호에 따라 제3조 제1항부터 제4항까지를 위반한 자는 하도급대금의 2배에 상당하는 금액 이하의 벌금에 처함

받은 공사일부를 하도급한 건설사업자는 발주자로부터 하도급사항을 서면승인 받는 등²⁾의 경우를 제외하고는 발주자에게 하도급내용을 하도급 계약을 체결한 날부터 30일 이내에 통보³⁾하도록 되어 있다.

그리고 동법 제31조의2에 따르면 공공기관이 발주하는 공사로서 대통령령으로 정하는 건설공사를 도급받으려는 경우, 하도급 관계의 공정성 확보와 건설공사의 효율적인 수행을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 하도급 할 공사의 주요 공종 및 물량, 하수급인 선정방식 등 하도급계획을 발주자에게 제출하여야 하며, 이 경우 발주자는 제출받은 하도급 계획의 적정성을 검토하여야 하고 그 이행 여부를 감독하도록 되어 있다.

따라서 시공사인 ○○건설 (주)는 도급받은 부지정지공사의 일부를 하도급하려는 경우 ① 하도급할 공사의 주요 공종 및 물량, 하수급인 선정방식 등 하도급계획을 ♣♣안전건설단 공무부에 제출해야 하고, ② 하도급하거나 하도급 계약내용 등을 변경하려는 경우에는 해당 계약공사의 착공 전에 하도급계약서를 수급사업자에게 서면 발급해야 하고, ③ 하도급 계약을 체결한 경우 30일 이내에 하도급 내용을 ♣♣안전건설단 공무부에 통보해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

원도급사인 ○○건설 (주)은 2021. 8. 26. 현장가설사무실 포장공사(이하 “가설포장공사”라 한다)의 시공상세도를 승인받고, 2021. 8.~2021. 9. 해당 공사를 시행하는 과정에서 해당 부분의 시행내역에 대한 하도급 내용을 사전에 발주자에게 통보한 사실이 없기 때문에 가설포장공사는 원도급사가 직접 시공했어야 했다.

2) 하도급부분이 그 공사 주요부분에 해당하는 경우로서 발주자가 품질관리상 필요하여 도급계약 조건으로 사전승인을 받도록 요구한 경우

3) 법 제99조 제5호에 따라 제29조 제6항에 따른 통보를 하지 아니한 자는 500만 원 이하의 과태료를 부과

그런데 이번 건설안전 종합감사기간(2022. 7. 11.~2022. 8. 10.)에 하도급 이행실태를 확인한 결과, 원도급사는 가설포장공사를 직접 시공하지 않고 ○○○(주)에 하도급하여 시공한 것으로 확인되었다.

또한 이 과정에서 원도급사인 ○○○건설 (주)는 하도급법 제3조에 따라 해당 가설포장공사 착수 전 하도급계약서를 하도급사 ○○○(주)에 발급해야 했으나 하도급 계약을 체결하지 않고 해당 공사의 시공을 완료하였으며, 이후 발주처와의 제1차 설계변경에 따른 계약금액 조정을 완료(2021. 12. 28.)한 뒤 30일 이내 하도급계약을 변경토록 조치하면서 시공 완료 후 약 4개월이 경과한 시점인 2021. 1. 14.에 소급하여 가설포장공사에 대한 하도급계약을 체결하였다.

그리고 원도급사는 「건설산업기본법」 제29조에 따라 하도급계약을 체결한 후 30일 이내에 하도급 내용을 발주자에게 통보했어야 하나 현재까지 하도급 내용을 통보하지 않고 있다.

한편 원도급사인 ○○○건설 (주)은 2021. 1. 21. 부지정지공사의 하도급계획서를 제출하면서 공사 초기에 시행되는 가설포장공사는 하도급에서 제외하고 공사 후반기에 시행되는 영구도로 포장공사에 대해서만 하도급을 시행하는 것으로 계획하였으며, 이후 총 4차례(2021. 6. 25., 2021. 7. 19., 2022. 2. 14., 2022. 4. 21.)에 걸친 하도급계획서 변경 제출 시에도 동일하게 가설포장공사는 하도급 물량에서 제외하였다가, 2022. 6. 5. 제5차 하도급 변경계획서를 제출하면서 기 시공 완료한 가설포장공사를 하도급계획 물량에 새롭게 반영 제출하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

♣♣안전건설단 공무부는 감사기간에 지적된 사항에 동의하며, 하도급관리

계획의 검토·승인, 하도급 통보와 공사관리 등의 업무를 수행함에 있어 발주자의 의무를 다하여 법규 및 지침을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

♣♣안전건설단장은

「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제3조 제1항부터 제4항까지와 「건설산업기본법」 제29조 제6항을 위반한 계약상대자 〇〇건설 (주)을 관할청에 고발 및 신고 조치하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

♣♣안전건설단 공무부 (통보)